

Obec Horný Vadičov



Smernica č. 1/2024

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ustanovení § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní

***Obec Horný Vadičov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7
ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vypracovala
smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri
zadávaní zákaziek***

Názov a sídlo organizácie	Obec Horný Vadičov
Poradové číslo vnútorného predpisu	1
Vypracovala : účtovníčka	Bc. Margita Harvánková
Schválil : starostka obce	Mgr. Viera Lea Slivková
Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu	10.01.2024
Účinnosť vnútorného predpisu od	15.01.2024

Článok I - Všeobecné ustanovenia

1. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

2. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu verejného obstarávania sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

3. Smernica je určená pre všetkých zamestnancov obce Horný Vadičov.

4. Povinnosť aplikovať postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov (vlastné zdroje, rozpočet školy, prostriedky zo štátneho rozpočtu, iné štátne inštitúcie, zákazky financované z prostriedkov EÚ).

Článok II - Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

1. Zákazka vo verejnom obstarávaní - je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

2. Hospodársky subjekt - je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

3. Záujemca - je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

4. Uchádzač - je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

5. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo

obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie.

6. VO – skratka – Verejné obstarávanie

Článok III - Postupy verejného obstarávania a finančné limity

1. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:

a) Nadlimitná zákazka v hodnote rovnakej a vyššej ako:

- - 215 000,00 EUR bez DPH – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
- - 750 000,00 EUR bez DPH - ak ide o zákazku na - služby podľa prílohy č. 1 ZVO,
- - 5 382 000,00 EUR bez DPH – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

b) Podlimitná zákazka v hodnote rovnakej a vyššej ako:

- - 180 000,00 EUR bez DPH a nižšej ako 215 000,00 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
- - 300 000,00 EUR bez DPH a nižšej ako 5 382 000,00 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
- - 400 000,00 EUR bez DPH a nižšej ako 750 000,00 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

c) Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZVO v hodnote rovnakej a vyššej ako:

- - 10 000,00 EUR bez DPH a nižšej ako 180 000,00 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
- - 10 000,00 EUR bez DPH a nižšej ako 300 000,00 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
- - 10 000,00 EUR bez DPH a nižšej ako 400 000,00 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- - 10 000,00 EUR bez DPH a nižšej ako 215 000,00 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom zníženia predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa ZVO, vyhnutia sa zverejneniu oznámenia

o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk podľa ZVO alebo vyhnutia sa podaniu námietok podľa ZVO.

2. Postupy vo verejnom obstarávaní nadlimitných zákaziek sú:

- a) verejná súťaž,
- b) užšia súťaž,
- c) rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie) ,
- d) inovatívne partnerstvo,
- e) súťažný dialóg.

Uvedené postupy sú popísané v § 66 až 99 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Postupy pri nadlimitných koncesiách sú stanovené v § 100 až 107 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Zjednodušený postup pri zadávaní nadlimitných zákaziek na sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO, okrem pátracích a bezpečnostných služieb, je popísaný v § 107a ZVO.

5. Zjednodušený postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary a služby je popísaný v § 109 až 111 ZVO.

6. Zjednodušený postup pri zadávaní podlimitných zákaziek na sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO je popísaný v § 111a ZVO.

7. Bežný postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na tovary, služby a stavebné práce je popísaný v § 112 až 116 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 až 116 aj na bežne dostupné tovary a služby ako aj sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO.

8. Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou je popísaný v § 117 ZVO.

Článok IV - Zákazky s nízkou hodnotou

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy, pričom je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné

2. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 24 a § 25 ods. 3 ZVO. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s využitím elektronickej platformy nepoužijú sa ustanovenia § 20 ZVO.

3. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 ZVO.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111 ZVO, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu, a ani postupovať podľa § 117 ods. 6 ZVO (a bodu 6 tohto článku), ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 písm. b), d) až h), § 115 ods. 3 a 4 ZVO alebo ak:

- a. v postupe podľa § 117 ods. 6 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
- b. zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať s použitím elektronickej platformy a ani podľa § 117 ods. 6 ZVO.

5. Ak nejde o postup podľa § 117 ods. 4 ZVO (a bodu 4 tohto článku), verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO. Verejný obstarávateľ je povinný preskúmať, či nie sú splnené podmienky pre zápis úspešného uchádzača a jeho subdodávateľov do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na:

- - dodanie tovarov (okrem potravín) alebo poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO), ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 70 000,00 EUR bez DPH a zároveň je nižšia ako 100 000,00 EUR bez DPH,
- - uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 180 000,00 EUR bez DPH a zároveň je nižšia ako 300 000,00 EUR bez DPH,
- - poskytnutie sociálnych služieb a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 260 000,00 EUR bez DPH a zároveň je nižšia ako 400 000,00 EUR bez DPH,

vykonáva v súlade s ustanoveniami § 117 ods. 6 až 9 ZVO elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy, pričom výzva na predkladanie ponúk sa zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 117 ods. 9 ZVO. Výzva na predkladanie ponúk sa odosiela na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy a obsahuje najmä údaje a informácie podľa § 117 ods. 7 ZVO.

Lehota na predkladanie ponúk , uvedená vo výzve na predkladanie ponúk v súlade s § 117 ods. 8 ZVO nesmie byť kratšia ako:

- a. sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
- b. deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

7. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

8. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od uzavretia zmluvy; ak osobitný predpis neurčuje inak

Článok V - Administratívny zamestnanec poverený agendou VO

Administratívny zamestnanec poverený agendou verejného obstarávania je zodpovedný za nasledovné činnosti súvisiace s uvedenou agendou:

- a) Administratívne zabezpečuje, metodicky riadi a koordinuje postupy verejného obstarávania
- b) Zabezpečuje archiváciu ukončených postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami.
- c) Vypracováva súhrnnú správu o zákazkách k 30. 6., 31. 12. príslušného roku alebo priebežne s cenami vyššími ako 10 000 EUR bez DPH , v ktorej pre každú zákazku uvedie zákonom stanovené informácie.**

Článok VI - Výber uchádzača pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami

1. Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať, resp. poskytovať predmet zákazky.
2. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia lebo výpis z internetovej stránky napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk, príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo združenie).
3. Vybraný uchádzač nesmie mať evidované záväzky po lehote splatnosti voči verejnému obstarávateľovi.
4. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk

Článok VII - Zákazky „Malého rozsahu“

1. Táto smernica upravuje postupy zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000,- EUR bez DPH (tzv. zákazky “malého rozsahu”), v zmysle ZOV, §1, odsek 14 nasledujúcim spôsobom:
2. Tovary a služby s hodnotou vyššou ako 3 000,- EUR bez DPH a súčasne nižšou hodnotou ako 10 000,- EUR bez DPH, v takýchto prípadoch verejný obstarávateľ minimálne vyhotoví zápisnicu podľa vzoru prílohy č.1 tejto smernice. V zápisnici uvedie názov a predmet zákazky, oslovených uchádzačov, kritérium vyhodnotenia a víťazného uchádzača. V prípade zákaziek nižších ako 3 000,- EUR bez DPH verejný obstarávateľ nemá povinnosť vyhotoviť zápisnicu z prieskumu trhu.

Článok VIII - Záverečné ustanovenia

1. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce Horný Vadičov.
2. Kontrolu dodržiavania smernice vykonáva hlavná kontrolórka obce
3. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa: 15.01.2024.
4. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa stráca platnosť smernica z roku 2022

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Príloha č.1. - Zápis z prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie

IČO:

Sídlo organizácie :

Internetová adresa:

2. Druh zákazky:

3. Názov zákazky:

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

5. Spôsob vykonania prieskumu trhu: prieskum prostredníctvom oslovenia subjektov

6. Hodnotiace kritérium:

7. Vyhodnotenie ponúk:

8. Dátum:

P.Č.	Názov subjektu / Sídlo / IČO /	Konečná cena za predmet zákazky v EUR	Dátum predloženia ponuky	Poradie
1.				
2.				
3.				

8. Výsledok prieskumu

Na základe posúdenia zistených cenových ponúk v zmysle požiadaviek projektu verejný obstarávateľ prijíma ponuku subjektu:

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa